



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 219 del 01/09/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di cessazione attivita' di onicotecnica/estetista condotta abusivamente

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attivita' Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento *****del Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme (acquisito al protocollo comunale *****), elevato a carico della sig.ra *****, alla quale viene contestata la violazione degli artt. 2 e 12 comma 2 della Legge n. 1/1990, poiche' esercitava abusivamente l'attivita' di onicotecnica/estetista denominata ***** in un locale sito al primo piano del fabbricato ubicato in *****, in assenza di segnalazione certificata d'inizio attivita' al Comune;

Considerato che:

- la Legge n. 1/1990 "Disciplina dell'attivita' di estetista", dispone in particolare all'art. 2, comma 1 che, l'attivita' professionale di estetista e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge n. 443/1985, o nel Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993. L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto a segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare allo sportello unico di cui all'art. 38 del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;
- il Regolamento comunale per la disciplina e l'esercizio delle attivita' di acconciatore e di estetista (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17 dicembre 2012), all'art. 15, comma 7, stabilisce che e' disposta l'immediata cessazione delle attivita' disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attivita';

Accertato da una verifica degli atti di ufficio, che la sig.ra *****, non ha presentato alcuna segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 per come prescritto dalla normativa vigente;

Ritenuto ricorrono le condizioni per ordinare l'immediata cessazione dell'attivita' di onicotecnica/estetista esercitata nei locali ubicati in ***** stante la conduzione abusiva della stessa;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;
- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilit  o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonch  del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti e richiamati:

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 1/1990;
- il Regolamento comunale n. 41/2012;
- il DPR n. 160/2010;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

alla

Sig.ra *****
***** l'immediata cessazione dell'attivit  di onicotecnica/estetista condotta abusivamente senza SCIA, nei locali ubicati in *****;

AVVERTE CHE

- in caso di mancata ottemperanza al presente provvedimento si proceder  con la chiusura coatta dell'attivit , mediante l'apposizione di sigilli, senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge (art. 650 c.p., art. 5 del TULPS);
- la presente ordinanza ha il valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e s.m.i., in relazione all'esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
- contro il presente provvedimento e' ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento, tramite messo notificatore, alla *****

- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attivita' utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, ed all'Ufficio Entrate per l'eventuale seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Franca Cefala'

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in se' l'espressione del parere favorevole di regolarita' tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Lamezia Terme, lì 01/09/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO